SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

屎及其他排泄物的所有权归属与潜在法律问题：大陆法系与普通法系的比较研究

法式螺翔 [1]

S.H.I.T 法学与政策治理研究中心

[1] Haman Law School (HLS)，新英格兰，屎国

通讯作者：@SYMOX @SLRIGHT

本研究由 S.H.I.T 开塞露研究基金资助

（项目编号：SHIT20260101LAWNGOVERNANCE-1）

ABSTRACT / 摘要

本文以「屎」为代表性样本，提出一个可检验的法教义命题：自然人对其自身产生并排出的人体分离物（包括大便、尿液、眼屎、鼻屎、耳屎、痰液、皮屑、扁桃体结石、牙结石、胆结石、肾结石及其混合物）原则上享有以排他支配为核心的所有权，并因此能够在民法上主张物权保护，在刑法上获得以财产犯罪为主轴的规范评价。[1][2]

目的：现实中，人体分离物既可能被视为「废物」而进入公共卫生与环境法治理，也可能因携带、DNA、微生物群及健康信息而成为高敏感度的信息载体与高价值样本，并在医药科研、粪菌移植、刑事鉴识与政治安全场景中出现跨境转移与争夺。[3][4][5] 传统教义的「身体非物」与「无主物」叙事并不足以解释这些冲突。

结果：本文在中国、德国、法国、英国、美国五法域以及欧盟、国际法规范框架下，分别论证：
1、分离瞬间的原始取得模型优于单纯的废弃物模型。
2、野外排泄通常构成遗弃但可通过对标的物的封存标记形成清晰的继续占有外观。
3、住宅场景的侵入性夺取可以分别落入入户盗窃、抢劫、扒窃等构成要件。
4、跨境场景应当以动产所在地法与强行法规则共同校正。
5、在承认动物尊严或动物福利的法域中，围绕动物排泄物的行为评价需要引入生物伦理与照护义务。[6][7][8]

INDEX TERMS / 关键词 SHIT、排泄物、所有权、物权法、遗弃物、盗窃、抢劫、扒窃、国际私法、跨境屎运输、屎的尊严。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文将「排泄物」从纯粹的卫生对象重新刻画为具有可支配性与可交换性的法律客体，并提供跨法域的定性与可计算的定量判别框架，为刑事鉴识样本归属、医疗废物治理、粪菌移植合规与跨境废物追责提供统一的概念工具。

I. INTRODUCTION / 引言

A. 研究问题与核心命题

本文的核心研究问题是：个人排出的「屎」在各法域的民法物权体系与刑法财产犯罪体系中，是否以及在何种条件下构成「他人之物」或「他人之财产」，从而能够被作为所有权客体并获得排他性保护。[1][9] 进一步地，本文将问题扩展到全部人体分离物即（眼屎、鼻屎、耳屎、痰液、皮屑、结石类排出物与手术剥离物），并以「屎」作为基础样本来压力测试传统教义。[2][10]

围绕排泄物和屎的法学争议通常被两类叙事主导。

1) 其一是人格法叙事，强调「身体非物」与人格尊严，从而对所有权语言采保守姿态。[11]
2) 其二是废弃物法叙事，强调公共卫生与环境风险，倾向于将排泄物一概纳入废弃物与清除义务。[12][13]

然而，两类叙事都无法充分解释以下现象：

1) 排泄物在被封存后可以进入科研、医疗与商业流通并被作为样本管理；
2) 排泄物携带、DNA、与健康信息，可能成为隐私与国家安全敏感对象；
3) 围绕样本的夺取、窃取与跨境转移在现实中也具有可能性。[3][14][15]

因此，本文提出一个兼容人格权与财产权的「二元护栏」模型，以所有权解释排他支配与流通边界，同时以人格权与强行法对其交易性与利用方式设限。[6][11][16]

B. 研究贡献

本文的主要贡献包括三点。

1) 提出原始取得分离物的命题：即屎在脱离身体控制并具备可单独支配性时，原始取得的初始所有权推定应当归属于产生这坨屎（分离物）的自然人。[1][6]；

2) 建立遗弃与保留规则：即在野外等非排他空间，若欲保留排泄物并对抗第三人，应当以封存与对标的物的标记来外化占有与保留意思，且不得以在既有权属土地上作「土地标记」来对抗土地权利人。[17][18][19]；
3) 给出跨法域分类的可计算框架：在住宅、公共设施、野外等场景中，对侵入、窃取、强取与近身扒取的行为进行构成要件分流，并给出可量化的情景空间与评估公式，为实务中的定罪逻辑提供可复用的模型化表达。[20][21][22]

C. 文章结构与范围限定

全文结构如下：

1) 第二节给出「分离物」的概念界定与物权客体化路径，并以中国法为核心，辅以德国和法国的大陆法系对照；
2) 第三节分析英国和美国为主的普通法系中「无主尸」规则的例外与「工作和技能」标准，并讨论屎作为「可被盗取之物」的教义位置；
3) 第四节进入刑法层面，在中国、德国、法国、英格兰与威尔士的盗窃、抢劫、入户或侵入加重与「从人身夺取」类型之间建立对应关系；
4) 第五节讨论公共卫生、环境法与医疗废物规制对所有权的强制性改写，并提出「合规保存」与「违法弃置」的边界；
5) 第六节处理跨境情景，包括国际私法的物权准据法、跨境废物运输规则与国际环境责任；
6) 第七节以动物规范为线索，讨论「狗格」以及动物排泄物的规范评价；
7) 第八节结论和未来研究方向。

本文的论证重心在「所有权」与「财产保护」。环境法与生物伦理仅在其对所有权边界具有实质约束时进入。[12][23]本文不主张在任何法域中将「人体」本身当然物化为所有权客体，而是主张对「人体分离物」采纳可支配性导向的有限物化，同时用人格权与强行法作外部限制。[11][16][24]

II. RESULTS / 结果

A. 主要结论命题

为便于阅读，先以命题形式概括本文的主要结论。各命题的展开论证与法源详见第三至第七节。

1) **命题一（原始取得）**：人体分离物在与身体分离并具备可单独支配性后，应推定由产生该分离物的自然人原始取得所有权。[1][6]
2) **命题二（夹断前的权利性质）**：在「夹断前」或尚未完成与本体分离的阶段，虽然严格教义上更接近人格权保护客体，但就排他支配与侵害救济的功能而言，可等同于具有所有权结构的排他支配权，并可在民法及刑法上被评价为财产利益或以暴力侵害人身法益为主的评价。[11][20]
3) **命题三（遗弃推定与标记规则）**：在野外排泄并离开现场，通常构成对该坨屎（排泄物）的遗弃；欲保留则应将排泄物封存并对其进行可识别标记，以对抗第三人并降低被视为遗弃的风险。标记不得以在他人土地上设立「土地权属标记」的方式完成，而应限于对物本身的标记或容器标记。[17][18]
4) **命题四（住宅场景的偷屎及财产犯罪）**：在住宅内，第三人侵入并取走封存或未冲走的，可能构成入室盗窃（burglary）之类的侵入加重盗窃；在被害人正在排泄时以暴力或胁迫夺取，构成抢劫（robbery）；在被害人身边秘密取走其随身携带的排泄物，可构成扒窃（theft）。[20][22][25]
5) **命题五（价值分离）**：屎（排泄物）们的传统市场价值通常低，但其 DNA 与健康信息可能具有高信息价值。财产犯罪的「数额」与量刑评估不应仅以可销售价格衡量，而应将信息泄露、医疗风险与侮辱性损害作为独立的危害维度，通过并合罪名或量刑情节实现完整评价。[3][16][26]
6) **命题六（公共卫生和环境卫生相关的强行法边界）**：即使个人对排泄物享有所有权，其处置方式仍可能被医疗废物、固体废物与传染病防治等强行法规则强制改写。保存行为在不造成环境污染与公共卫生风险且符合管理要求时，原则上应被允许并受保护。[12][13][27]
7) **命题七（跨境情景的双重校正）**：跨境夺取或运屎（排泄物）时，动产物权的准据法通常以物之所在地法为中心，但必须接受强行法与公共秩序的校正，尤其是跨境废物运输条约与欧盟废物运输法规所设定的前置许可与禁止机制。[28][29][30]
8) **命题八（动物权利“狗屎有权论”）**：在承认动物权利或动物福利的法域，对动物排泄行为的干预将构成对动物权利和福利的侵害。若饲主放任或驱使其他狗在一只狗排泄时抢食其排泄物将触发动物福利法上的照护义务与行政或刑事责任。[7][31][32]

B. 典型场景与法域映射表

表 I以五个典型场景展示各法域中「所有权成立」与「罪名分流」的主要结论。该表并非穷尽，而是为后续可计算模型提供直观入口。

典型情景下的人体排泄物归属与刑法评价要点				
情景	中国	德国	法国	英国（EW）
住宅内未冲走	入户盗窃与非法侵入住宅并罚路径[20]	§242 盗窃与§243 加重[21]	art 311-1 盗窃与加重情形[33]	Theft Act 1968 ss 1,9 盗窃[22]
排泄进行中暴力夺取	抢劫罪以人身法益加重[25]	§249 抢劫[21]	vol aggravé 与暴力加重[33]	Theft Act 1968 s 8 robbery[22]
随身样本容器被秘密取走	扒窃或盗窃：视场所与携带状态[20]	§242 盗窃可能 §248a 低价值限制[21]	vol simple[33]	theft 作为量刑加重类型[34]
野外排泄未封存无标记	遗弃推定不成立盗窃但可能涉污染[12]	§959 放弃后非「他人之物」[35]	art 713 无主物与公共清理[36]	遗弃推定与卫生法规[37]
野外封存且标记	盗窃兼论侵权与不当得利[20]	§242 成立[21]	art 311-1 成立[33]	Theft Act 1968 ss 1,4,5 成立[22]

TABLE I: 典型情景仅用于展示核心差异，具体构成仍需结合具体情境。

III. DISCUSSION / 讨论

A. 概念基础：从「身体非物」到「人体分离物」的有限物化

1) 人体分离物的定义与分类*:*

本文使用「人体分离物」作为上位概念，指自然人身体在生理或医疗过程中产生并与身体分离的物质，包括排泄物、分泌物、剥落物及结石类固体。[2]

其共同特征是：

1) A：来源于特定自然人；
2) B：具备物理可分离性与可封存性；
3) C：一旦分离即可进入占有与控制关系。[6][11]

为了建立可计算的规则系统，本文将其分为五类：

1) T1: 粪便类（含大便及其干燥物）；
2) T2: 尿液与体液类（含尿、血、液体样本）；
3) T3: 分泌物与分散物（眼屎、鼻屎、耳屎、痰、皮屑）；
4) T4: 结石类（扁桃体结石、牙结石、胆结石、肾结石）；
5) T5: 混合物与含载体样本（例如与棉签、纸巾、容器结合的样本）。[10][38]

2) 可支配性与「物」的最低门槛*:*

在大陆法系传统中，「物」通常以有体性与可支配性作为最低门槛。德国法以、BGB、§90、的「有体物」界定物的范围，[39]、法国法以、Code、civil、对动产与占有的规则体系化表达「可占有即可能成为物权客体」的思路。[40][41]、中国现行民法典并未将「物」限定为严格有体物，但在物权编的运行逻辑中，可支配性仍然是判断权利客体可否进入所有权的关键。[1][42] 排泄物一旦分离并具备可封存性，即满足该最低门槛。

需要强调的是，对人体分离物的物化并不等同于对人体本身的物化。本文采取「有限物化」立场即分离物可以成为物权客体，但其来源性导致人格权与强行法规制将持续伴随，构成对所有权及其权能的外部限制。[11][16][24] 此种结构可与国际生物伦理规范中「人体及其部分不得成为财务获利对象」原则相协调，因为该原则针对的是「作为人体及其部分」的获利，允许在合规框架下对移除部分进行储存与特定用途使用。[43]

B. 中国法：物权法与财产权法中的「屎」

1) 所有权的成立：分离瞬间的原始取得与占有外观*:*

中国《民法典》确立所有权的典型权能为占有、使用、收益、处分。[1] 处分权能在教义上包括抛弃这一消灭所有权的行为，因此「遗弃」可以被视为所有权的派生结果而非所有权的否定。[44] 当排泄物与身体分离并形成可被单独控制的客体时，产生者对其具有最先控制与排他支配，符合原始取得的正当性结构。[6][45] 该结构在样本封存场景尤为明显如样本容器上的标识与封口形成清晰的占有外观，使第三人能够识别「仍被某人支配」这一事实，从而将该物纳入「他人之物」的社会理解。[17][18]

与之相对，若产生者在公共厕所或野外排泄后立即离开且未采取任何封存行为，社会通常将其理解为将该物纳入公共清理体系的状态即公共废弃物。[12] 此时「遗弃推定」具有解释优势因为它能同时解释清洁管理者的清除权与第三人不构成盗窃的抗辩路径。[46] 但遗弃推定并非不可推翻。若产生者采取封存并对物作标记，则其占有与保留意思被外化比如插牌、贴标签，遗弃推定应当被推翻。[17]

2) 夹断前阶段：人格权与财产权的功能性衔接*:*

当「屎」尚未夹断而仍处于身体排泄过程之中时，将其直接定性为「动产」一般在教义上存在困难，因为其仍依附于人体且离开人体会涉及身体控制。[11] 但是，从规范功能看，第三人对该阶段的强取行为与对身体的侵害高度重合，其核心危害在于侵犯人格尊严、身体权与隐私还有对于个体组成部分的掠夺行为。[11][16] 因此，在中国法语境下，稳妥的结构一般为民法上以人格权侵权为主轴，刑法上则以人身法益犯罪或抢劫等以暴力胁迫为要件的财产犯罪进行综合评价。[25][47] 本文所称「夹断前属于个人财产」应理解为一种功能性命题即该阶段的排他支配权在救济结构上等同于所有权的排他性，任何未经同意的夺取均应被视为对受保护法益的侵害，而不应因「尚未成物」而落入规范真空。[20][11]

3) 野外标记规则与土地权利的边界*:*

野外保留排泄物的关键难题在于空间的非排他性，且他人无法可靠识别该物是否仍被支配。[17] 因此，本文提出「封存加标记」作为最低外观化要求。标记应当针对标的物本身而非土地，因为对土地进行标记可能构成对土地所有权或使用权的侵害，并可能违反治安管理或环境管理规则。[18][48] 在他人土地上排泄并试图通过地面标记来宣示权利的行为，首先应当在侵权与环境责任层面承担不利后果，而不是通过标记取得对抗土地权利人的优先地位。[12][48] 换言之，土地权利在空间维度上具有先在性，排泄物所有权只能在不侵害他人土地权利的前提下通过对物本身的标记而被外观化，比如使用塑料袋装起并贴上标签即清晰表明所有权。

C. 大陆法系对照：德国与法国

1) 德国法：*Sache, Fremdheit* 与 *Abandonment:*

德国民法将物（Sache）限定为有体物（BGB、§90）。[39] 屎（排泄物）一旦脱离人体即满足有体性与可占有性，可以成为所有权客体。德国法对遗弃有明确条文即所有权人以放弃所有权的明确意思并实际放弃占有即完成抛弃（BGB、§959）。[35] 抛弃后，该物件便成为无主之物并可被先占取得（BGB、§958）。[49] 因此，野外未封存的排泄物在多数情形下将被解释为 §959 意义上的抛弃，而封存并标记可作为即「未放弃占有」的强证据，从而维持该物的 Fremdheit（他人性），使、§242 盗窃构成要件中的「他人之动产」得以成立。[21][35]

此外，德国刑法对低价值盗窃设置了 §248a 的起诉限制（通常要求被害人提出告诉），这对于多数低经济价值的排泄物具有现实意义。[50] 但若排泄物因样本用途而具有特殊价值，或伴随侵入住宅等加重情节（§243），则该限制的影响会被削弱。[21][50]

2) 法国法：占有推定与无主物归属*:*

法国民法以 Code civil art 544 的所有权定义表达排他支配的核心，[40] 并以 art 2276 的「动产占有即权利」建立强占有推定。[41] 在此框架下，封存的排泄物（经过包装的屎）的占有外观可以使生产者获得强保护。另一方面，对于无主物，Code civil art 713 规定无主物归属于所在地的市镇或国家，[36] 并在公法层面形成清理与收归机制。由此可见，野外排泄并离开现场的行为很容易被解释为放弃占有并触发无主物机制，随后由公共机关或土地管理主体取得。[36]、这与本文提出的「遗弃推定」相一致。

D. 普通法系：英国与美国

1) 英格兰与威尔士：财产概念的扩张与身体材料的可盗性*:*

英格兰与威尔士的盗窃罪以 Theft Act 1968 s、1 为核心，

并通过 s 4 对「property」作广泛定义。[22] 传统上「尸体无财产」规则限制身体材料进入财产概念，但判例发展出「工作与技能」例外。Doodeward v Spence 在澳大利亚普通法中确立了经由保存等劳动使身体材料获得「不同属性」从而可成为财产的思路。[51] 英国上诉法院在 R v Kelly and Lindsay 中将该思路引入刑法财产概念，承认经解剖与保存的身体部位可成为 Theft Act s 4 意义上的财产。[52] 该判例的重要性在于它将「身体材料」从纯粹人格领域拉入可被盗窃的财产领域，并以「可被支配并具有可识别属性」作为关键中介。

与排泄物更直接相关的是 Welsh 与 Rothery 所代表的身体样本案件脉络。New Law Journal 的综述指出，警方控制下的尿液样本与血液样本可以被视为可被盗取的对象，从而支持尿等排泄物在特定控制关系下进入「property」范畴。[53] 此外，Yearworth v North Bristol NHS Trust，在民事责任语境中承认患者对其被保存的精子样本享有足以成立财产权的利益，从而能够通过侵权法获得救济。[54] 这些判例共同表明在英格兰与威尔士法上，从来不在于排泄物的「高贵性」，而在于其能否进入控制、占有与排他支配关系。[22][54]

对于犯罪分类 Theft Act 1968 s 9 将侵入建筑并意图盗窃等行为构成 burglary，[22] s8 将以暴力或胁迫实施盗窃构成 robbery。[22] 因此，住宅内取走尿和排泄物可构成 burglary 与 theft 的竞合或吸收关系，而在被害人排泄时以暴力夺取则可能构成 robbery 并在量刑上被视为 dwelling robbery 类型。[34][55]

2) 美国法：废弃物隐私与细胞样本的财产否定*:*

美国联邦宪法第四修正案的判例常被用于讨论废弃物的隐私与控制。California v Greenwood 认为将垃圾置于路边供收集后，个人对该垃圾不再具有合理隐私期待。[56] 尽管该案讨论的是隐私期待而非所有权，但其逻辑与遗弃推定高度一致，把物品放入公共收集链条意味着放弃排他控制。[56][12] 对尿而言，当其被置于公共厕所系统或城市污水处理系统，类似的「控制链转移」可以解释为事实上的遗弃或至少是对清理者的默示授权。[12]

在人体材料的财产权问题上，Moore v Regents of the University of California 拒绝承认患者对其被移除细胞系拥有可支持 conversion 的财产权，这成为限制「人体材料商品化」的经典判例。[57] 但是，Moore 并不否认知情同意与人格利益的保护路径，而是将问题转向侵权与规范性限制。[57][16] 对本文而言，Moore 的启示是即使不承认完全所有权，法也可能通过人格权、知情同意与不当得利规则来构造功能等价的排他支配权利。本文所主张的「二元护栏」模型正是在此意义上兼容人格与财产两个维度。

E. 刑法分析：以中国为中心的跨法域构成要件分流

1) 中国刑法的财产犯罪体系*:*

中国《刑法》以盗窃罪（第二百六十四条）、抢劫罪（第二百六十三条）、抢夺罪（第二百六十七条）构成针对财物的三条主干规范。[58] 在排泄物案件中，最关键的教义难题是排泄物是否属于「公私财物」并因此可以成为盗窃等罪的客体。本文采取与前述所有权论证一致的立场当尿和排泄物处于他人占有或控制之下并具有可识别的支配外观时，应当承认其为「财物」。[20][1] 司法解释对盗窃罪的数额标准与特殊情形的规定，为排泄物案件提供了可操作的门槛体系。[20]

两高《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明确了「数额较大、巨大、特别巨大」的幅度，并允许各地在幅度内确定具体标准。[20] 第三条进一步规定，二年内盗窃三次以上构成「多次盗窃」，非法进入供他人家庭生活且相对隔离的住所盗窃构成「入户盗窃」，在公共场所或公共交通工具上盗窃他人随身携带财物构成「扒窃」。[20] 这些规则意味着，即便排泄物的经济价值难以达到数额门槛，若行为具有入户或扒窃等特殊情形，仍可能进入刑法评价。[20][58]

抢劫罪以暴力、胁迫或其他方法当场强取财物为核心。[58] 若在被害人排泄过程中以暴力夺取其正在封存的排泄物样本或直接强夺未分离物，则财产法益与人身法益交织，抢劫或以抢劫为主罪并吸收相关侵害是更符合规范评价的路径。[25][47] 抢夺罪则覆盖「乘人不备、公然夺取」的情形，但若夺取行为具有对人身的强制或暴力，通常应当转入抢劫评价。[58]

2) 入室盗窃、抢劫、扒窃的场景化判别逻辑*:*

为回应「在家里拉屎有人闯入偷窃属于入室盗窃、在你拉的时候抢走属于抢劫、趁你不注意将屎从你身上剥离属于你的屎属于扒窃」这一问题，本文给出如下分流逻辑。

1) 第一：住宅内「闯入取走」的核心不在于物的价值，而在于侵入行为破坏居住安宁并制造高度危险性。[20][22] 因此，只要屎在住宅空间内处于被害人或同住人事实控制之下，侵入并取走即符合入户盗窃的构成路径 [20]；
2) 第二：「正在排泄时抢走」通常伴随对身体控制的强制，若使用暴力或胁迫，则符合抢劫；即便未造成实质伤害，也因其对人格尊严与身体权的严重侵害而应当在量刑上从重评价 [25][47]；
3) 第三：「趁不注意将屎从你剥离」只有在排泄物已分离并被害人以衣物或容器随身携带时，秘密取走才可能落入扒窃；若尚未分离而通过触碰身体实现「剥离」，其行为性质更接近猥亵、侮辱或故意伤害等人身犯罪，并可能与财产犯罪并罚 [20][11]。

在比较法层面，上述分流与英格兰与威尔士的 burglary robbery theft 以及德国的盗窃、抢劫与侵入加重体系具有结构同构性。[21][22][55]

F. Quantitative Model / 定量模型

1) 情景空间的构造*:*

为量化「所有可能性」，本文将排泄物案件抽象为六个离散变量，并构造最小情景空间。令：

$$S \in \{s_1, s_2, s_3\}$$

分别表示「未完成分离」「已分离未封存」「已分离且封存」三种阶段。令：

$$L \in \{l_1, l_2, l_3, l_4, l_5\}$$

分别表示「住宅」「公共厕所」「室外无主地」「他人土地」「交通工具或其他封闭公共空间」。令：

$$M \in \{m_1, m_2, m_3, m_4, m_5\}$$

分别表示「秘密取走」「乘隙夺取」「暴力胁迫」「侵入取走」「近身扒取」。令:

$$E \in \{0,1\}$$

分别表示「未遗弃」与「遗弃推定」。令:

$$K \in \{0,1\}$$

分别表示「无标记」与「有标记」。令:

$$T \in \{t_1, t_2, t_3, t_4, t_5\}$$

分别表示前述五类人体分离物。则最小情景总数为

$$N = |S|\cdot|L|\cdot|M|\cdot|E|\cdot|K|\cdot|T| = 3\times5\times5\times2\times2\times5 = 1500. \tag{1}$$

式 (1) 仅表达组合空间，不等同于现实发生概率。现实概率需要引入行为人动机与管控强度等参数，这属于经验法学与犯罪学范畴，超出本文范围。

2) 定罪函数与可计算的分流规则*:* 以中国法为例，可定义一个定罪函数

$$C_{\mathrm{CN}}(S,L,M,E,K,T) \to \{\text{不构成财产犯罪}, \text{盗窃}, \text{入户盗窃}, \text{扒窃}, \text{抢夺}, \text{抢劫}, \text{数罪并罚}\}. \tag{2}$$

该函数的核心判断节点可用逻辑规则表达如下:

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Property}(S,E,K)=1 \iff (S_1)\wedge(E=0=1),\\
&\mathrm{BurglaryLike}(L,M)=1 \iff (L=l_1)\wedge(M=m_4),\\
&\mathrm{PickpocketLike}(L,M,S)=1 \iff (M=m_5)\wedge(S_1),\\
&\mathrm{RobberyLike}(M)=1 \iff (M=m_3).
\end{aligned} \tag{3}$$

其中，Property表示在刑法评价上具备「他人财物」属性的最低条件：排泄物必须已可分离（排除 s_1 且未被遗弃，或者虽然存在遗弃推定但通过标记推翻。[17][20]BurglaryLike与PickpocketLike分别对应两高解释第三条的「入户盗窃」与「扒窃」情形。[20]RobberyLike对应以暴力胁迫当场强取的抢劫结构。[58]

则可按以下优先序完成分流: ·
R = RobberyLike;
B = BurglaryLike;
PK = PickpocketLike;
P = Property.

$$C_{\mathrm{CN}} = \begin{cases} \text{抢劫} & \text{if } R=1\wedge P=1,\\ \text{入户盗窃} & \text{if } B=1\wedge P=1,\\ \text{扒窃} & \text{if } PK=1\wedge P=1,\\ \text{盗窃或抢夺} & \text{if } P=1,\\ \text{不构成财产犯罪} & \text{otherwise.}\end{cases} \tag{4}$$

该规则并未覆盖「尚未夹断」阶段的身体侵害问题。对于 s_1，应当引入人格权与人身犯罪节点，并允许在财产犯罪与人身犯罪之间进行法益优先的罪名选择或并罚。[11][47]

3) 量刑计算的抽象公式*:*
不同法域量刑机制差异巨大。为了给出可迁移的「研究公式」，本文提出一个抽象量刑函数作为比较法共同语言。令某罪名 O 的法定刑区间为 $[L_O, U_O]$，定义危害因子 $H\in[0,1]$ 与责任因子 $C\in[0,1]$，并引入加重因子 A 与减轻因子 R，则可写:

$$\begin{aligned}\mathrm{Sent}(O) = L_O &+ (U_O - L_O)\\ &\cdot \mathrm{clip}\big(w_H H + w_C C + w_A A - w_R R,\ 0,\ 1\big).\end{aligned} \tag{5}$$

在英格兰与威尔士，Sentencing Council 的盗窃、抢劫、入室盗窃指南采用「危害」与「罪责」二维分档并给出起点与区间。[34][55][59]、这使得式、(5)、中的 H 与 C 可以直接对应指南分档，而 A 与 R 对应一般加重与减轻情节。中国法虽然不采用同样的矩阵，但两高解释对盗窃数额与特殊情形的规定实质上提供了 H 的门槛划分，而居住安宁破坏与暴力程度可以作为 C 的主要组成部分。[20][58]

G. 公共卫生、环境法与医疗废物规制对所有权的强行法

1) 排泄物作为「废物」的公法定位*:*
排泄物最常见的治理框架来自公共卫生与废物管理。欧盟废弃物框架指令将废物定义为持有人「丢弃或意图丢弃或必须丢弃」的物质或物品，[28] 其核心是主观丢弃意思与客观强制丢弃义务的结合。中国《固体废物污染环境防治法》建立分类收集与禁止随意倾倒的基本义务，[12] 并在医疗废物等类别上引入更严格的转移与处置要求。[27] 这类规范并不否认排泄物的私法属性，而是通过强行法将其处置方式纳入公共治理，限制所有权的处分自由。[12][28]

2) 合规保存与违法弃置的边界*:*
本文区分两类行为。第一类是「合规保存」即产生者为科研、医疗或私人目的将排泄物封存，采取防渗漏、防扩散、防接触措施，并遵守医疗废物分类与转移规则。此类行为对环境与公共卫生的外部性可被控制，因此不应当然被视为违法，也不应据此否定所有权。[27][12] 第二类是「违法弃置」即在野外或公共空间随意排泄并弃置，导致污染风险或违反场所管理规定。此类行为可能触发行政处罚、民事侵权甚至刑事责任，与排泄物是否为所有权客体无关。[12][27]
传染病防治法体系进一步强化了对含病原体排泄物的控制，允许在必要时采取隔离、消毒等措施以保护公共健康。[13] 这意味着，即便存在个人所有权，国家仍可基于公共利益对其实施强制处置，这属于所有权的社会义务面向而非所有权不存在。[13][12]

H. 跨境问题：国际私法、废物运输与国际责任

1) 国际私法中的动产物权准据法*:*
跨境屎盗窃与跨境排泄污染首先进入国际私法。中国《涉外民事关系法律适用法》第三十七条规定，当事人可以协议选择动产物权适用的法律，未选择的适用法律事实发生时动产所在地法律。[60] 因此，当排泄物样本在甲国被封存并在乙国被夺取时，所有权归属与物权变动原则上应分别

以各相关时点的所在地法为中心，并通过冲突规范实现连接。[60] 欧盟体系中，非合同责任的环境损害还可能适用 Rome II 条例第七条所规定的选择机制。[61]

2) 跨境废物运输的强行法框架*:*

若排泄物样本被作为废物进行跨境转移，将受到 Basel Convention 的控制。[29] 欧盟内部与对外的废物运输长期适用 Regulation (EC) No 1013/2006，[30] 并将于 2026 年 5 月 21 日起由新的 Regulation (EU) 2024/1157 完全取代，从而进一步强化废物运输的程序与禁止性规则。[62][63] 这些规范在冲突法上具有强行法属性，能够压倒当事人意思自治与一般物权准据法规则，使得「即便我拥有所有权，我也不能自由跨境运输」成为常态。[29][62]

3) 跨境污染与国家责任*:*

若在跨境河流、海域或他国领土上排泄并造成污染，可能进入国际环境法的「防止跨境损害」框架。Rio Declaration 原则二确认国家在其管辖范围内开发利用资源的主权应以不损害他国环境为限，[64] Trail Smelter 仲裁确立了不容许一国使用其领土以致对他国造成损害的经典表述。[65] 在责任归属上，国家责任法的一般规则可作为分析框架。[66] 虽然个人随地排泄通常是低强度事件，但在规模化排放或船舶污水排放场景中，国际条约如 MARPOL Annex IV 已经形成专门规制。[67] 这说明「屎」在跨境语境下并非纯私人财产问题，而是可能触发国家与国际组织的合规与责任体系。

I. 狗格与动物排泄物的法律问题

1) 狗权的规范基础*:*

在瑞士法上，动物尊严并非纯道德宣言，而是进入成文法体系。瑞士《动物保护法》将动物尊严定义为动物固有价值，并要求在对待动物时尊重该价值，若施加的负担无法以优越利益正当化即构成对尊严的漠视。[31] 联邦伦理委员会亦指出联邦宪法要求在处理动物等生命体时考虑生命体尊严。[7] 这一结构为本文提出的「狗格」命题提供了规范入口，即便狗在私法上仍可能被视为财产，其作为受保护生命体仍享有不可被任意工具化的伦理法律地位。[31][7]

2) 抢食狗屎的违法性*:*

问题在于，若另一只狗在一只狗排泄时抢食其排泄物，能否构成「违法」。由于动物自身行为通常不承担法责任，违法性必须通过人的义务来建构。至少存在三条路径。

1) 第一：饲主对其动物负有照护与防止不当负担的义务，若其放任或驱使此类行为并造成可预见的痛苦、焦虑或疾病风险，可能构成对动物尊严或福利的侵害，从而触发动物福利法的行政或刑事责任。[31][32]；
2) 第二：若该行为发生在公共空间并造成卫生风险，饲主可能违反公共卫生或环境管理义务。[12]；
3) 第三：在多数法域中狗仍被视为饲主财产，动物之间争夺排泄物通常难以被评价为财产犯罪，但若有人故意利用此方式夺取他人封存样本，则可回到盗窃或损毁他人财物的路径。[22][58]。

J. 扩展议题一：财产价值与损害

屎和其他排泄物在多数日常情境下缺乏稳定市场价格，因此若将盗窃与抢夺的成立完全绑定于传统的「数额」或「价格」，会造成两类系统性偏差。其一是「低价即无保护」的偏差。行为人可以通过选择低价物来规避财产犯罪评价，进而将侵害转移为治安或民事纠纷。其二是「信息价值被忽视」的偏差，因排泄物携带、DNA、微生物群与健康信息，可能触发隐私侵害与个人信息风险，但该危害不必然反映在市场价格中。[3][4][26]

在中国法上，这一偏差可以通过三层结构加以校正。

1) 第一层是盗窃罪司法解释对特殊情形的规定，使得入户盗窃、扒窃、多次盗窃等情形不再以数额为唯一门槛，从而将「侵入性」与「对人身的贴近性」作为独立的可罚性基础。[20]；
2) 第二层是并合评价，若行为人窃取排泄物的目的在于获取、DNA、或健康信息并进一步实施敲诈、勒索、侮辱或侵害个人信息，则财产犯罪之外的罪名与侵权责任可以补足对信息价值与人格损害的评价。[4][11]；
3) 第三层是损害赔偿结构的独立化，即便排泄物本身价值低，侵权法仍可将精神损害、医疗检查成本与风险处置成本纳入赔偿范围，从而避免「低价物无法救济」的结果。[16][48]

英格兰与威尔士的量刑机制提供了另一种结构性校正。Sentencing Council 的盗窃与抢劫指南强调危害与罪责的综合评估，其中「对被害人造成的心理影响」与「侵入住宅或接近人身」往往具有独立的加重效果。[34][55][59]、这意味着，即使排泄物本身价值微小，若行为方式具有羞辱性或侵入性，量刑仍可显著上调。式 (5) 的 H 与 C 可以用来表达这一理念差异。

K. 扩展议题二：民法救济路径与权利竞合

在民法层面，人体分离物的所有权主张并非只能导向返还原物。根据侵害形态不同，至少存在三类救济路径。

1) 第一类是物权请求权与占有保护路径。若排泄物已被封存并处于明确占有外观之下，被侵夺后可请求返还并排除妨害，并在无法返还时请求损害赔偿。[1][18]；
2) 第二类是不当得利与无因管理路径。若排泄物已进入公共清理链条并被第三人取走而产生利益，且该取走缺乏正当事由，则可考虑以不当得利返还作为补充救济。[36][17]；
3) 第三类是人格权侵权路径，对于尚未完成分离阶段或带有明显羞辱与隐私侵害特征的行为，人格权请求与精神损害赔偿通常更能覆盖核心法益。[11][26]

需要特别指出的是，排泄物所有权并不当然优先于土地权利与场所管理权。即便产生者对排泄物拥有权利，若其排泄行为本身构成对他人土地的侵害或违反场所规则，土地权利人或管理者可基于排除妨害与公共卫生义务采取清理与移除措施。[12][18] 因此，私法上更合理的结构是「所有权存在但受空间支配权与强行法规制限制」，而不是简单否定所有权。

L. 扩展议题三：结石样本与样本库治理

在医疗场景中，人体分离物常以「样本」形式被采集、保存与处置，例如肾结石、牙结石、胆结石及粪便样本用于病理检查或科研。此时，所有权与控制关系通常被三类规则共同塑形。

1) 第一类是医疗废物与感染控制规则。若分离物被认定为医疗废物，医疗机构对其收集、暂存、交接与处置负有法定义务，个人所有权的处分自由将被强制压缩。[27][13]；
2) 第二类是知情同意与个人信息规则。若样本将用于与诊疗无直接关系的科研或跨境转移，通常需要更严格的告知与同意，并对遗传信息与健康信息采取高标准保护。[3][4] 在英格兰与威尔士，Human Tissue Act 2004 将人体组织的移除、储存与使用置于同意框架之下。[68] 在中国，《中华人民共和国生物安全法》对生物资源与生物技术活动设定总体安全要求，可为样本库治理提供公共法底座。[69]
3) 第三类是合同与保管关系。许多样本库以保管或委托处理的方式运行，控制与返还义务可以通过合同细化，从而在不必然承认绝对所有权的前提下实现与所有权等价的排他控制。[54][24]

在普通法系中，Yearworth 被广泛解读为样本保管关系下的财产权承认，为此类场景提供了可操作的民事救济基础。[54] 在大陆法系中，样本库治理往往更依赖公法许可与伦理审查，但这并不排斥个人对样本的私法支配利益以合同或侵权形式被承认。[15][24]

M. 扩展议题四：跨境屎盗窃的刑事管辖与证据链

跨境屎盗窃在刑事实务中至少涉及两类问题。

1) 第一类是管辖连接点的选择。若盗窃行为发生在甲国而结果或持有发生在乙国，通常需要结合各国刑法的属地、属人、保护与普遍管辖原则判断是否具有域外适用空间。[66]；
2) 第二类是证据链与样本完整性。排泄物样本常用于鉴识或科研，其证明力依赖封存、标记与链条记录。换言之，本文提出的「封存加标记」不仅是私法上的占有外观，也是刑事诉讼中证明归属与排除污染的重要机制。[17][22]。

在国际合作层面，若样本被作为废物跨境运输，Basel Convention 与欧盟废物运输法规的文件化要求实际上也构成证据链的一部分，使得非法运输本身可能成为独立的可罚或可处罚行为。[29][62]

N. 扩展议题五：规范设计建议

基于比较法观察，本文提出三条制度建议。

1) 第一在私法层面引入「人体分离物初始归属推定」，以产生者为初始权利人，并允许通过明示放弃、交付给公共清理系统或合规处置行为推翻该推定。[1][35]；
2) 第二在刑法层面明确「样本与分离物」可构成财物，并将侵入性、行为方式与信息风险纳入量刑因素，以避免价值门槛造成的保护空洞。[20][34][59]；
3) 第三，在公法层面细化「合规保存」标准，明确封存、标记、防渗漏、适当存放与禁止扩散的技术要求，使个人保存不当然被等同于违法弃置，同时为执法提供可核查的边界。[27][12]。

O. 专题一：占有外观、污水系统与「控制链转移」

排泄物所有权争议的核心并非排泄物是否「高贵」或「低贱」，而是其是否仍处于可被识别的控制链条之内。控制链条可以用三个连续阶段描述。

1) 第一阶段是住宅或私密空间内的即时控制。排泄物进入马桶但尚未冲走时，仍处于住宅空间的管理与控制之下。对外部第三人而言，该控制链条的存在可以通过空间边界与居住安宁的排他性而被识别。[20][22] 在此阶段，侵入并取走排泄物样本，属于对「仍处于控制链条之内的他人财物」的侵害。
2) 第二阶段是封存样本的明示控制。封存与标记将排泄物从环境意义上的「废弃物」转化为制度意义上的「样本」或「可识别的标的物」。这一转化与普通法系的「工作与技能」例外在结构上相通，劳动并非创造人格，而是创造可识别性与可支配性，使法律更容易将其纳入财产概念。[51][52][53] 在这一阶段，即使样本被放置于公共空间，只要占有外观仍然清晰，盗窃评价仍具有正当性。；
3) 第三阶段是进入公共收集与处理系统后的控制转移。冲厕后排泄物进入城市污水系统，控制由个人转移至公共服务运营者与处理机构。美国 Greenwood 所体现的逻辑可被理解为这种控制链转移的典型，当物被置于公共收集机制时，个人对其排他控制与隐私期待同步下降。[56]、在欧盟废物法语境中，废物之所以成为废物，正是因为持有人丢弃、意图丢弃或必须丢弃，该判断本质上也是对控制链转移的确认。[28] 由此，冲厕行为可以被理解为对公共清理系统的交付与默示放弃，从而在私法上构成遗弃或至少构成对清理者的占有与处分授权。[12][28]。

上述三阶段说明，排泄物所有权并非静态标签，而是与控制链条同步变化的关系性概念。本文提出的「封存加标记」规则，正是将控制链条从第一阶段延伸到第二阶段的技术法工具。[17]

P. 专题二：卫生秩序到样本主权

将排泄物纳入所有权并不以否定卫生治理为代价。相反，所有权语言能够更精确地区分两类在现实中经常被混同的行为，其一是「作为废物的排泄物」进入卫生秩序，其二是「作为样本的排泄物」进入科研与医疗秩序。

在前一秩序中，核心目标是风险最小化与清理效率，因此法律更倾向于采用遗弃推定与公共清除权，并通过废物法与环境法配置义务。[12][28] 在后一秩序中，核心目标是样本质量、数据完整性与可追溯性，因此更需要确认初始归属与控制权，才能形成稳定的伦理审查、同意机制与责任分配。[3][24][54] 如果否认样本产生者的任何财产性地位，样本的控制权将完全漂移到机构与管理者一侧，可能削弱同意机制的可执行性，并放大权力不对称。[16][24]

因此，本文提出「样本主权」这一描述性概念：它并非宣称个人可以不受限制地处置样本，而是强调任何制度化利

用都应以对来源者的排他控制利益的尊重为起点，并通过强行法与伦理规则设定限制。[43][24] 这一立场能够同时解释：

1) A：为什么封存样本被盗取可构成盗窃;
2) B：为什么机构对样本的使用需要同意；
3) C：为什么跨境运输需要许可。[29][62]。

Q. 专题三：狗和狗屎的法律地位与排泄物的跨物种比较

围绕「狗格」的讨论需要区分三种制度立场。

1) 第一种是传统物法立场，将动物视为动产，动物排泄物随之被视为动物所有人对动物的附随财产。[22]；
2) 第二种是「非物但准用物法」立场，例如德国 BGB §90a 宣告动物不是物，但除非另有规定，仍适用有关物的规定。[70] 该立场在象征层面拒绝将动物完全物化，但在财产关系处理中仍允许用物权规则解决争议。；
3) 第三种是将动物尊严或动物感受性写入成文法的立场，例如法国 Code civil art 515-14、将动物认定为具有感受性的生命体，[71] 瑞士则进一步以尊严概念要求对动物的负担进行利益衡量。[31][7]。

这三种立场对排泄物问题的影响是，第一与第二立场下，排泄物的私法归属仍可由所有权与占有规则处理，但公法上的卫生与动物福利义务将限制处置方式。[12][32] 第三立场下，除了卫生义务之外，还需要考虑排泄行为本身作为动物自然行为的伦理意义。若人的作为或不作为导致动物在排泄过程中遭受可预见的羞辱、痛苦或焦虑，则即使排泄物作为物仍属饲主，相关行为仍可能构成对动物尊严或福利的侵害。[31][32]

从比较法视角看，「狗格」并不必然意味着狗成为物权意义上的权利主体。更可行的路径是将其理解为一种受保护地位即以人的义务为载体，将动物的尊严与福利转化为可执行的禁止性与照护性规范。[31][7]

IV. CONCLUSION / 结论

本文以「屎」为样本，完成了一个跨法域的法教义论证，即人体分离物一旦具有可支配性，即可被纳入所有权客体并获得物权与刑法财产保护；在野外情境中，遗弃推定具有解释优势，但可以通过封存与对物标记来推翻；在住宅与近身夺取情境中，可分别落入入户盗窃、抢劫、扒窃等构成要件；跨境情境下，动产物权准据法需与跨境废物运输与环境责任的强行法规则共同适用；在承认动物尊严或福利的体系中，对动物排泄行为的干预应当引入照护义务与生物伦理。

本文的结论并不意味着排泄物可被无限制商品化。相反，「二元护栏」模型强调所有权解释的是排他支配与归属，交易与利用方式仍需接受人格权、公共卫生、环境法与生物伦理的外部限制。[11][12][43]

未来研究可沿三条路径推进：第一针对 DNA 与微生物群信息的财产性与人格性边界，构建更精细的侵害救济与刑事政策；第二结合地方数额标准与执法数据，对式 (1) 的情景空间赋予经验概率并形成可检验预测；第三在动物尊严与动物福利的比较法框架下，进一步讨论动物在私法与公法中的地位协调。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本文采用规范法学与比较法相结合的研究方法。

1) 第一规范解释法：以各法域现行成文法为基础，通过文义解释、体系解释、目的解释抽取「所有权」「遗弃」「财物」「他人之物」等核心概念的可操作标准。[1][22][35]；
2) 第二判例分析法：选取普通法系中与身体材料财产化相关的代表性判例与综述性文献，以提炼「工作与技能」「控制与占有」等判断要素。[52][53][54]；
3) 第三，制度比较法：以中国为中心，将德国法国的大陆法系与英国美国的普通法系在物权客体化与财产犯罪构成要件上的差异进行并置比较。；
4) 第四，模型化表达：将复杂的构成要件判断转写为离散变量与逻辑规则，构造、1500、个最小情景空间并提出抽象量刑函数，以提升论证的可复用性与可检验性。[20][34]。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢此生遇到的所有狗屎，以及公共厕所里那些被故意留下被「忘记冲走」被当作与自己无关的人的大便与其他排泄物。它们并不需要辩护，因为它们从来不是主动的行为者。它们只是证据，是沉积在瓷面和地砖之间的老垢，是文明最擅长假装看不见的那一类事实。每一次目击，都是一次身心灵的侵犯和猥亵，有人把自己的身体的结论交给了世界，却拒绝为结论签名。

我也要感谢那些场景本身。隔间门后短暂的安静，灯光下的洁白与污秽的强烈对比，冲水按钮失灵时的荒诞感，隔壁有人匆匆离开的脚步声，甚至清洁工具在走廊里拖过地面的摩擦声。它们组成了一个持续运作的公共剧场，在那里，责任被轻巧地转嫁，羞耻被迅速蒸发，而代价被平均分摊给下一个走进它身体里的陌生人。所谓公共空间，常常像一份无人签署却自动生效的合同，最讽刺的是，违约者并不觉得自己违约，因为他们已经把「后果」改名叫「常态」。

在这些证据面前，我逐渐明白，「屎」并非只是卫生问题，而是一种外部性，一种把私人行为的成本推给公共的技术。它让人看到秩序如何被日常腐蚀，看到礼貌如何被偷走，看到时间如何被浪费，看到他人的劳动如何被强迫追加。于是我开始产生一个并不温柔的愿望让那些本应被打包带走、被妥善封存、被永久保存并陈列的人类大便与诸般排泄物，理应回到制造它们且拒绝清理的人家里。不是为了报复，而是为了归位。让「应当承担者」与「应当承担之物」重新重合，让每一次遗弃都不再有无名的接盘者，让公共厕所不再承担私人放纵的屎库职能。

我承认这一愿望像是一条反向的礼仪规则，简单、粗暴、却异常公平。你制造，你负责。你留下，你带回。你拒绝清理，你就把它当作自己的纪念品，日日相伴，永不失联。让那份被随意丢弃的「私人物」重新变得私密，让那种被装作空气的行为重新变得可见。因为当一个社会连这种最基础的边界都无力维持时，所谓体面就只剩下口号，所谓规则就只剩下墙上的标语，让你的屎永远属于你。

最后，致谢所有屎王。你们以极高频率、极低门槛、极强穿透力的方式，稳定地为我提供研究动机。你们让我意识到，法律并不只治理宏大与精致，也必须面对琐碎与污秽，

因为正是这些琐碎与污秽最常出现在他人必经之路上。谢谢你们把问题放得如此近，如此具体，如此无法绕开，以至于我必需写下这篇文章。

FOOTNOTES / 注释

[1]《中华人民共和国民法典》(2020 年 5 月 28 日通过, 2021 年 1 月 1 日起施行) 第二百四十条。
[2]「人体分离物」概念与分类的基础讨论可参见：杨立新，『人格理论视角下的权利客体制度的现代化课题』(中国民商法律网，2009) 相关论述。
[3] Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) [2016] OJ L119/1, art 4(13), art 9(1).
[4]《中华人民共和国个人信息保护法》(2021 年 8 月 20 日通过，2021 年 11 月 1 日起施行) 第二十八条。
[5] Business Insider, 'Putin's bodyguards collect his poop on trips abroad and take it back to Russia, report says' (10 June 2022).
[6] Kate Falconer, 'Dismantling Doodeward: Guided Discretion as the Superior Basis for Property Rights in Human Biological Material' (2019) 42(3) University of New South Wales Law Journal 899.
[7] Federal Ethics Committee on Non Human Biotechnology (ECNH), 'Dignity of living beings' (Swiss Confederation).
[8] Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (adopted 22 March 1989, entered into force 5 May 1992) 1673 UNTS 57.
[9] Theft Act 1968, s 4, s 5.
[10] Mark Pawlowski, 'Ashes to ashes, dust to dust: property rights in body parts' (2021) New Law Journal 171(7932) 15-16.
[11]《中华人民共和国民法典》第一编总则与第四编人格权编相关条款（例如隐私权与人格尊严保护条款）。
[12]《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年 4 月 29 日修订) 相关条款。
[13]《中华人民共和国传染病防治法》(2013 年 6 月 29 日修订) 相关条款。
[14] 参见关于健康信息可由粪便分析推断的公开报道与安全场景讨论：Business Insider (n 5)。
[15] Council of Europe, Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine (Oviedo Convention) (adopted 4 April 1997, entered into force 1 December 1999) ETS No 164, art 21, art 22.
[16] Moore v Regents of the University of California, 51 Cal 3d 120 (Cal 1990).
[17] 关于占有外观与对抗第三人的「标记」功能，可参见动产物权与占有推定的一般理论及各法域对 abandonment 的判断要素：BGB §959; Theft Act 1968 s 5。
[18]《中华人民共和国民法典》物权编关于不动产与动产物权保护的一般规则及侵权责任编相关条款。
[19] Code civil (France) art 544, art 2276, art 713.
[20] 最高人民法院最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条与第三条 (2013 年 4 月 2 日公布)。
[21] Strafgesetzbuch (Germany) §242, §243, §249, §248a.
[22] Theft Act 1968, ss 1,4,5,8,9.
[23] Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste [2008] OJ L312/3.
[24] Council of Europe, Guide for the implementation of the principle of prohibition of financial gain with respect to the human body and its parts from living or deceased donors (2017).
[25]《中华人民共和国刑法》(2020 年修正) 第二百六十三条。
[26] 关于个人信息与生物识别信息的敏感性及其侵害救济的讨论，参见 GDPR (n 3) 与《个人信息保护法》(n 4)。
[27]《医疗废物管理条例》(国务院令第 380 号，2003 年 6 月 16 日公布) 及《医疗废物分类目录》(2021)。
[28] Directive 2008/98/EC (n 23) art 3(1).
[29] Basel Convention (n 8).
[30] Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste [2006] OJ L190/1.
[31] Animal Welfare Act (Switzerland) 16 December 2005 (AniWA), art 3(a).
[32] BLV (Federal Food Safety and Veterinary Office, Switzerland), 'Dignity of the animal' (updated 11 November 2024).
[33] Code pénal (France) art 311-1 and following.
[34] Sentencing Council (England and Wales), Robbery Offences Definitive Guideline (effective 1 April 2016).
[35] Bürgerliches Gesetzbuch (Germany) §959, §958.
[36] Code civil (France) art 713.
[37] 参见英格兰与威尔士地方卫生与公共秩序规范的一般实践以及公共机构对废弃物的清理权限。
[38] 对结石类分离物的医疗管理与处置通常受医疗机构制度与医疗废物规范影响，参见《医疗废物管理条例》(n 27)。
[39] Bürgerliches Gesetzbuch (Germany) §90.
[40] Code civil (France) art 544.
[41] Code civil (France) art 2276.
[42]《中华人民共和国民法典》物权编总则关于物权客体与物权保护的体系。
[43] Oviedo Convention (n 15) art 21.
[44] 所有权处分权能与抛弃概念的教义分析，可参见中国物权法学通说与比较法上 BGB §959 的结构。
[45] 参见 Yearworth v North Bristol NHS Trust [2009] EWCA Civ 37, [45]-[50] (对控制与财产利益的分析)。
[46] California v Greenwood, 486 US 35 (1988).
[47]《中华人民共和国刑法》第二百三十四条等人身法益条款与相关司法解释。
[48]《中华人民共和国民法典》侵权责任编关于排除妨害恢复原状与损害赔偿的规则以及土地权利保护规则。
[49] Bürgerliches Gesetzbuch (Germany) §958.
[50] Strafgesetzbuch (Germany) §248a.
[51] Doodeward v Spence (1908) 6 CLR 406; [1908] HCA 45.
[52] R v Kelly and Lindsay [1999] QB 621 (CA).
[53] Pawlowski (n 10) 15-16.
[54] Yearworth (n 45).
[55] Sentencing Council (England and Wales), Burglary

Offences Definitive Guideline (effective 16 January 2012, revised 2022).
[56] Greenwood (n 46).
[57] Moore (n 16).
[58] 《中华人民共和国刑法》第二百六十三条第二百六十四条第二百六十七条。
[59] Sentencing Council (England and Wales), Theft Offences Definitive Guideline (effective February 2016).
[60] 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》(2010 年 10 月 28 日通过，2011 年 4 月 1 日起施行) 第三十七条。
[61] Regulation (EC) No 864/2007 (Rome II) [2007] OJ L199/40, art 7.
[62] Regulation (EU) 2024/1157 of the European Parliament and of the Council of 11 April 2024 on shipments of waste [2024] OJ L, date of application 21 May 2026.
[63] European Commission, 'Waste shipments' (policy overview, accessed 28 February 2026).
[64] Rio Declaration on Environment and Development (adopted 14 June 1992) UN Doc A/CONF.151/26 (Vol I), principle 2.
[65] Trail Smelter Case (United States v Canada) (Award) (11 March 1941) 3 RIAA 1905.
[66] International Law Commission, Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries (2001).
[67] International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL), Annex IV (Prevention of Pollution by Sewage from Ships).
[68] Human Tissue Act 2004 (UK).
[69] 《中华人民共和国生物安全法》(2020 年 10 月 17 日通过，2021 年 4 月 15 日起施行)。
[70] Bürgerliches Gesetzbuch (Germany) §90a.
[71] Code civil (France) art 515-14.

References

[1] 《中华人民共和国民法典》(2020)。
[2] 《中华人民共和国刑法》(2020 修正)。
[3] 最高人民法院最高人民检察院，《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》(2013)。
[4] 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 修订)。
[5] 《医疗废物管理条例》(国务院令第 380 号，2003)。
[6] 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》(2010)。
[7] Bürgerliches Gesetzbuch (Germany) §§90, 90a, 958, 959。
[8] Strafgesetzbuch (Germany) §§242, 243, 248a, 249。
[9] Code civil (France) arts 515-14, 544, 713, 2276。
[10] Code pénal (France) art 311-1 et seq.
[11] Theft Act 1968 (UK)。
[12] Sentencing Council (England and Wales), Robbery Offences Definitive Guideline (2016)。
[13] Sentencing Council (England and Wales), Theft Offences Definitive Guideline (2016)。
[14] Sentencing Council (England and Wales), Burglary Offences Definitive Guideline (2012, revised 2022)。
[15] California v Greenwood, 486 US 35 (1988)。
[16] Moore v Regents of the University of California, 51 Cal 3d 120 (1990)。
[17] Yearworth v North Bristol NHS Trust [2009] EWCA Civ 37。
[18] R v Kelly and Lindsay [1999] QB 621 (CA)。
[19] Doodeward v Spence (1908) 6 CLR 406; [1908] HCA 45。
[20] Mark Pawlowski, 'Ashes to ashes, dust to dust: property rights in body parts' (2021) New Law Journal 171(7932) 15-16。
[21] Kate Falconer, 'Dismantling Doodeward: Guided Discretion as the Superior Basis for Property Rights in Human Biological Material' (2019) 42(3) University of New South Wales Law Journal 899。
[22] Council of Europe, Oviedo Convention (1997) ETS No 164。
[23] Council of Europe, Guide for the implementation of the principle of prohibition of financial gain with respect to the human body and its parts (2017)。
[24] Basel Convention (1989) 1673 UNTS 57。
[25] Directive 2008/98/EC (Waste Framework Directive) [2008] OJ L312/3。
[26] Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) [2016] OJ L119/1。
[27] Regulation (EC) No 864/2007 (Rome II) [2007] OJ L199/40。
[28] Regulation (EC) No 1013/2006 (Waste Shipments) [2006] OJ L190/1。
[29] Regulation (EU) 2024/1157 (Waste Shipments) [2024] OJ L。
[30] Rio Declaration on Environment and Development (1992)。
[31] Trail Smelter Case (1941) 3 RIAA 1905。
[32] International Law Commission, Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries (2001)。
[33] Animal Welfare Act (Switzerland) (AniWA) 2005。
[34] BLV, 'Dignity of the animal' (Switzerland, 2024)。
[35] Business Insider (10 June 2022)。
[36] Human Tissue Act 2004 (UK)。
[37] 《中华人民共和国生物安全法》(2020)。